



PUTUSAN

Nomor 191/Pid.B/2021/PN Kla

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kalianda yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rosidi Bin Kodri
2. Tempat lahir : Tegal Sari
3. Umur/Tanggal lahir : 55/7 Mei 1966
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Tegal Sari RT 001 RW 002 Desa Tanjung Baru Kec. Merbau Mataram Kab. Lampung Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Rosidi Bin Kodri ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Maret 2021 sampai dengan tanggal 28 Maret 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Maret 2021 sampai dengan tanggal 7 Mei 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Mei 2021 sampai dengan tanggal 25 Mei 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Mei 2021 sampai dengan tanggal 19 Juni 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juni 2021 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2021

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 191/Pid.B/2021/PN Kla tanggal 21 Mei 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 191/Pid.B/2021/PN Kla tanggal 21 Mei 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 191/Pid.B/2021/PN Kla



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan ROSIDI Bin KODRI seca rasah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, meyimpan atau menyembunyika nsesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya. Harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Penuntutumum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap ROSIDI Bin KODRI berupa pidana penjara selama7 (tujuh) bulan dengan dikurangi seluruhnya dengan masa penahanan yang telah dijalannya, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit TV LCD Merk PANASONIC ukuran 40 incwarnahitam
 - 2 (dua) unit salon speaker merk gpxwarnahitam silver
 - 2 (dua) buahobeng
 - 1 (satu) buah topi warnahitam

Dipergunakan dalam perkara atas namaTerdakwa NURJAMAN Alias JAMAN Bin AKMAN

4. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkarasebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa Rosidi Bin Kodri diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

- Bahwa TERDAKWA ROSIDI Bin KODRI Pada tanggal 01 Maret 2021 sekira jam 17.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2021 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2021, bertempatdi Dusun Kampung Sawah desa Tanjung Baru Kec. Merbau Mataram Kabupaten Lampung Selatan, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah ” *membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya. Harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan*”

Perbuatan mana dilakukan oleh TERDAKWA, dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, pada mulanya terdakwa mendapat telepon dari Saksi Nurjaman (*Terdakwa Dalam berkas perkara lain*) yang menawarkan 1 (satu) unit TV LCD dan 1 (satu) set SPEAKER merk GPX, kemudian Terdakwa menyatakan berminat untuk membeli 1 (satu) unit TV LCD dan 1 (satu) set SPEAKER merk GPX yang ditawarkan oleh Saksi Nurjaman selanjutnya sekira pukul 10.00 wib Terdakwa pergi menemui Saksi Nurjaman Dirumahnya untuk mengecek 1 (satu) unit TV LCD dan 1 (satu) set SPEAKER merk GPX setelah selesai mengecek Saksi Nurjaman meminta harga Rp.3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) namun Terdakwa menawar dengan harga Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) karena penawaran dari Terdakwa tidak disetujui oleh Saksi Nurjaman, Terdakwa pergi dari rumah Saksi Nurjaman, selanjutnya sekira pukul 17.00 wib di hari yang sama Saksi Nurjaman datang kerumah Terdakwa Di Dusun Tegal Sari Desa Tanjung Baru Kec.Merbau Mataram untuk merunding kembali penawaran 1 (satu) unit TV LCD dan 1 (satu) set SPEAKER merk GPX dengan meminta harga tambah sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) dari harga penawaran Terdakwa sebelumnya yakni sebesar Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) namun Terdakwa menolak dan tetap menawar pada harga Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) selanjutnya Saksi Nurjaman menyetujui penawaran dari Terdakwa dan Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) kepada Saksi Nurjaman untuk membeli 1 (satu) unit TV LCD dan 1 (satu) set SPEAKER merk GPX dan membawa pulang 1 (satu) unit TV LCD dan 1 (satu) set SPEAKER merk GPX kerumah Terdakwa.

Perbuatan TERDAKWA tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana tersebut dalam Pasal 480 Ayat(1) KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 191/Pid.B/2021/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **RIKI FIRMANSYAH Bin HERI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa terjadinya tindak pidana pencurian dengan pemberatan di rumah saksi di desa Tanjung Baru Kec. Merbau Mataram Kabupaten Lampung Selatan.
 - Bahwa barang yang telah dicuri adalah 1 (satu) unit tv LCD merk panasonic hitam dan 1 (satu) set speaker aktif merk GPX warna hitam silver.
 - Bahwa cara pelaku melakukan pencurian dengan cara mencongkel jendela depan dengan menggunakan obeng yang Terdakwa sudah siapkan setelah jendela terbuka pelaku masuk kedalam rumah saksi Riki melalui jendela tersebut kemudian pelaku menuju ke dapur belakang rumah untuk membuka pintu belakang selanjutnya pelaku memindahkan TV LCD yang berada di ruangan tengah dengan cara dipanggul dengan tangan kemudian pelaku keluar melalui pintu belakang dan membawa TV LCD lalu pelaku memindahkan SPEAKER MERK GPX yang berada di ruang tengah dengan cara dipanggul dengan tangan.
 - Bahwa terhadap 1 (satu) unit tv LCD merk panasonic hitam dan 1 (satu) set speaker aktif merk GPX warna hitam silver berada di tangan terdakwa yang merupakan warga tegal sari desa tanjung baru kec. Merbau mataram, Terdakwa mendapatkan barang tersebut dengan cara membeli dari pelaku pencurian yang melakukan pencurian di rumah saksi.
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan yang diberikan
2. Saksi **DODI IRAWAN Bin Heri**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa yang telah membeli barang dari hasil pencurian pada 1 maret 2021 di rumah Saksi RIKI FIRMANSYAH.
 - Bahwa telah dibeli terdakwa 1 (satu) unit tv LCD merk panasonic hitam dan 1 (satu) set speaker aktif merk GPX warna hitam silver milik Saksi Riki Firmansyah dengan harga RP.2.000.000.
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan yang diberikan
3. Saksi **NURJAMAN Bin ALMAN (Alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa terdakwa yang telah membeli barang dari hasil pencurian pada 1 maret 2021 di rumah Saksi RIKI FIRMANSYAH.

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 191/Pid.B/2021/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membeli barang hasil dari pencurian dari saksi sendiri, dan Terdakwa tidak mengetahui jika barang-barang tersebut adalah hasil dari pencurian yang dilakukan oleh saksi sendiri
- Bahwa barang yang telah dibeli terdakwa 1 (satu) unit tv LCD merk panasonic hitam dan 1 (satu) set speaker aktif merk GPX warna hitam silver milik Saksi Riki Firmansyah dengan harga RP.2.000.000.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan yang diberikan

Menimbang, bahwa Terdakwa **ROSIDI Bin KODRI (Alm)** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pencurian yang dilakukan Saksi Nurjaman di desa Tanjung Baru Kec. Merbau Mataram Kabupaten Lampung Selatan.
- Bahwa tindak pidana penadahan barang hasil curian yang mana barang yang telah dibeli oleh Terdakwa dari Saksi Nurjaman adalah 1 (satu) unit tv LCD merk panasonic hitam dan 1 (satu) set speaker aktif merk GPX warna hitam silver dan Terdakwa tidak mengetahui siapa pemiliknya.
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan tidak mengetahui bagaimana cara Saksi Nurjaman melakukan pencurian tersebut dan Terdakwa tidak mengetahui barang yang telah dibeli dari Saksi Nurjaman tersebut adalah barang hasil curian.
- Bahwa pada mulanya terdakwa mendapat telepon dari Saksi Nurjaman (*Terdakwa Dalam berkas perkara lain*) yang menawarkan 1 (satu) unit TV LCD dan 1 (satu) set SPEAKER merk GPX, kemudian Terdakwa menyatakan berminat untuk membeli 1 (satu) unit TV LCD dan 1 (satu) set SPEAKER merk GPX yang diwarkan oleh Saksi Nurjaman selanjutnya sekira pukul 10.00 wib Terdakwa pergi menemui Saksi Nurjaman Dirumahnya untuk mengecek 1 (satu) unit TV LCD dan 1 (satu) set SPEAKER merk GPX setelah selesai mengecek Saksi Nurjaman meminta harga Rp.3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) namun Terdakwa menawar dengan harga Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) karena penawaran dari Terdakwa tidak disetujui oleh Saksi Nurjaman, Terdakwa pergi dari rumah Saksi Nurjaman, selanjutnya sekira pukul 17.00 wib di hari yang sama Saksi Nurjaman datang kerumah Terdakwa Di Dusun Tegal Sari Desa Tanjung Baru Kec.Merbau Mataram untuk merunding kembli penawaran 1 (satu) unit TV LCD dan 1 (satu) set SPEAKER merk GPX dengan meminta harga tambah sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) dari harga penawaran Terdakwa sebelumnya yakni sebesar Rp.2.000.000 (dua juta

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 191/Pid.B/2021/PN Kla



rupiah) namun Terdakwa menolak dan tetap menawarkan pada harga Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) selanjutnya Saksi Nurjaman menyetujui penawaran dari Terdakwa dan Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) kepada Saksi Nurjaman untuk membeli 1 (satu) unit TV LCD dan 1 (satu) set SPEAKER merk GPX dan membawa pulang 1 (satu) unit TV LCD dan 1 (satu) set SPEAKER merk GPX kerumah Terdakwa.

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit TV LCD Merk PANASONIC ukuran 40 inc warnahitam
- 2 (dua) unit salon speaker merk gpx warnahitam silver
- 2 (dua) buahobeng
- 1 (satu) buah topi warnahitam

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa 1 (satu) unit TV LCD Merk Panasonic ukuran 40 inc dan 1 (satu) set SPEAKER merk GPX adalah milik saksi Riki Firmansyah Bin Heri yang telah di curi oleh Saksi Nurjaman di desa Tanjung Baru Kec. Merbau Mataram Kabupaten Lampung Selatan.
- Bahwa pada mulanya terdakwa mendapat telepon dari Saksi Nurjaman (*Terdakwa Dalam berkas perkara lain*) yang menawarkan 1 (satu) unit TV LCD dan 1 (satu) set SPEAKER merk GPX, kemudian Terdakwa menyatakan berminat untuk membeli 1 (satu) unit TV LCD dan 1 (satu) set SPEAKER merk GPX yang diwarkan oleh Saksi Nurjaman selanjutnya sekira pukul 10.00 wib Terdakwa pergi menemui Saksi Nurjaman Dirumahnya untuk mengecek 1 (satu) unit TV LCD dan 1 (satu) set SPEAKER merk GPX setelah selesai mengecek Saksi Nurjaman meminta harga Rp.3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) namun Terdakwa menawarkan dengan harga Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) karena penawaran dari Terdakwa tidak disetujui oleh Saksi Nurjaman, Terdakwa pergi dari rumah Saksi Nurjaman, selanjutnya sekira pukul 17.00 wib di hari yang sama Saksi Nurjaman datang kerumah Terdakwa Di Dusun Tegal Sari Desa Tanjung Baru Kec.Merbau Mataram untuk merunding kembli penawaran 1 (satu) unit TV LCD dan 1 (satu) set SPEAKER merk GPX dengan meminta harga tambah sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) dari harga penawaran Terdakwa sebelumnya yakni sebesar Rp.2.000.000 (dua juta



rupiah) namun Terdakwa menolak dan tetap menawarkan pada harga Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) selanjutnya Saksi Nurjaman menyetujui penawaran dari Terdakwa dan Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) kepada Saksi Nurjaman untuk membeli 1 (satu) unit TV LCD dan 1 (satu) set SPEAKER merk GPX dan membawa pulang 1 (satu) unit TV LCD dan 1 (satu) set SPEAKER merk GPX kerumah Terdakwa

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 Ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa
2. membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah berhubungan dengan pelaku tindak pidana yaitu siapa saja orang selaku subjek hukum dengan alat bukti permulaan yang cukup patut diduga melakukan suatu tindak pidana yang dapat dipertanggungjawabkan kepadanya menurut hukum;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta bahwa yang diajukan sebagai Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum adalah seseorang yang bernama Hatami, S.Sos Bin Iya Mada sesuai dengan identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan nomor PDM - 27/KLD/03/2021 dan di persidangan telah pula dibenarkan oleh Saksi-saksi dan tidak disangkal oleh Terdakwa, sehingga tidak dikhawatirkan terjadi *error in persona*;

Menimbang bahwa menurut pengamatan Majelis, selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohani, tidak sedang dibawah pengampunan, mampu merespon jalannya persidangan sebagai subyek hukum yang sempurna;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur barang siapa menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad.2. membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga jika salah satu unsur saja telah terpenuhi maka keseluruhan unsur ini dianggap telah terpenuhi; Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terjadi dipersidangan Majelis berpendapat tindakan Terdakwa mendapat telepon dari Saksi Nurjaman yang menawarkan 1 (satu) unit TV LCD dan 1 (satu) set SPEAKER merk GPX, kemudian Terdakwa menyatakan berminat untuk membeli 1 (satu) unit TV LCD dan 1 (satu) set SPEAKER merk GPX yang diwarkan oleh Saksi Nurjaman selanjutnya sekira pukul 10.00 wib Terdakwa pergi menemui Saksi Nurjaman Dirumahnya untuk mengecek 1 (satu) unit TV LCD dan 1 (satu) set SPEAKER merk GPX setelah selesai mengecek Saksi Nurjaman meminta harga Rp.3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) namun Terdakwa menawar dengan harga Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) karena penawaran dari Terdakwa tidak disetujui oleh Saksi Nurjaman, Terdakwa pergi dari rumah Saksi Nurjaman, selanjutnya sekira pukul 17.00 wib di hari yang sama Saksi Nurjaman datang kerumah Terdakwa Di Dusun Tegal Sari Desa Tanjung Baru Kec.Merbau Mataram untuk merunding kembli penawaran 1 (satu) unit TV LCD dan 1 (satu) set SPEAKER merk GPX dengan meminta harga tambah sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) dari harga penawaran Terdakwa sebelumnya yakni sebesar Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) namun Terdakwa menolak dan tetap menawar pada harga Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) selanjutnya Saksi Nurjaman menyetujui penawaran dari Terdakwa dan Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) kepada Saksi Nurjaman untuk membeli 1 (satu) unit TV LCD dan 1 (satu) set SPEAKER merk GPX dan membawa pulang 1 (satu) unit TV LCD dan 1 (satu) set SPEAKER merk GPX kerumah Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian yang telah dijabarkan maka Majelis berpendapat unsur menerima gadai sesuatu benda yang sepatutnya diduga diperoleh dari kejahatan telah terpenuhi maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 Ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 191/Pid.B/2021/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman maka Majelis Hakim berpendapat hal tersebut selanjutnya akan dipertimbangkan pada keadaan yang meringankan pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit TV LCD Merk PANASONIC ukuran 40 incwarnahitam
- 2 (dua) unit salon speaker merk gpxwarnahitam silver
- 2 (dua) buahobeng
- 1 (satu) buah topi warnahitam

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa Nurjaman Bin Alman (Alm) Maka Dikembalikan Kepada Penuntut Umum Untuk Dijadikan Barang Bukti Dalam Perkara Atas Nama Terdakwa Nurjaman Bin Alman (Alm);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Tindakan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 191/Pid.B/2021/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 Ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ROSIDI Bin KODRI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**penadahan**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit TV LCD Merk PANASONIC ukuran 40 inc warna hitam
 - 2 (dua) unit salon speaker merk gpx warna hitam silver
 - 2 (dua) buah obeng
 - 1 (satu) buah topi warna hitamDikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Terdakwa Nurjaman Bin Alman (Alm).
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalianda, pada hari Kamis tanggal 1 Juli 2021, oleh kami, Ajie Surya Prawira, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ryzza Dharma, S.H. , Setiawan Adiputra, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SYAMSUDIN,SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kalianda, serta dihadiri oleh Tito Diksadrpa Aditya As, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 191/Pid.B/2021/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ryzza Dharma, S.H.

Ajie Surya Prawira, S.H.

Setiawan Adiputra, S.H.

Panitera Pengganti,

SYAMSUDIN,SH

Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor 191/Pid.B/2021/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11